

Public Domain und Open Source ist die bessere Grundlage für Innovation und gesunden Wettbewerb

► Vor über zwanzig Jahren stellte ich mir eine einfache Frage: Wem gehören eigentlich die Arzneimittel-Informationen, die jede Ärztin und jeder Apotheker täglich braucht? Die von Swissmedic geprüften Fach- und Patienteninformationen entstehen im Rahmen eines staatlichen Zulassungsverfahrens. Sie sind die Grundlage jeder sicheren Verschreibung. Und doch wurden sie jahrelang behandelt, als wären sie das private Eigentum eines einzigen Unternehmens.

Als ich diese Daten über die quelloffene Plattform oddb.org frei und für alle zugänglich machte, folgte 2003 prompt ein superprovisorisches Verbot. Der Vorwurf lautete «Raubkopieren» – dabei ging es um nichts anderes als das Teilen von öffentlich finanziertem Wissen. Damit begann ein Rechtsstreit, der mich – und die Frage nach dem freien Zugang zu medizinischem Wissen – durch sämtliche Instanzen führen sollte.

Das Zivilgericht Basel-Stadt hob das Verbot bereits 2004 auf: Behördlich geprüfte Arzneimittelinformationen sind kein urheberrechtlich geschütztes Werk. 2007 wurde die Klage vollumfänglich abgewiesen, 2008 bestätigte das Bundesgericht diesen Entscheid letztinstanzlich (Urteil 4A_404/2007). Die Botschaft war eindeutig: Was im Auftrag des Staates entsteht und der öffentlichen Sicherheit dient, lässt sich nicht beliebig privatisieren.

Parallel dazu prüfte die Wettbewerbskommission (WEKO) den Markt. Schon 2005 hielt sie in der Untersuchung 32-0178 fest, dass der damalige Anbieter marktbeherrschend war. 2016 sprach die WEKO eine Sanktion von über 4,5 Millionen Franken aus (Verfügung 32-0249) – wegen Exklusivklauseln, die Softwarehäuser daran hinderten, die Daten frei zu beziehen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte den Kern 2022 (Urteil B-2597/2017), das Bundesgericht verengte den Vorwurf 2025 zwar deutlich (Urteil 2C_244/2022), hielt aber am entscheidenden Punkt fest: Niemand darf Softwarehäusern verbieten, gleich strukturierte Drittdata zu Medikamenteninformationen zu verwenden.

Warum erzähle ich Ihnen das? Weil dieser über zwei Jahrzehnte dauernde Streit weit über meinen Einzelfall hinausweist. Er handelt von einer Frage, die unsere gesamte Gesundheitsbranche betrifft: Wem gehören die Daten, auf denen Versorgung, Forschung und Innovation aufbauen?

Daten sind die Grundlage, der Nährboden für Innovation und für die Weiterentwicklung neuer Ideen. Was im Auftrag des Staates geprüft und mit öffentlichen Mitteln finanziert wird, gehört in die Public Domain – quelloffen und frei nutzbar für alle. Werden solche Daten hinter Exklusivverträgen und Lizenzgebühren eingeschlossen, ersticken wir genau jene Innovation, die wir im Schweizer Gesundheitswesen so dringend benötigen.

Mein Fall zeigt: Ein langer Atem lohnt sich. Über zwanzig Jahre, mehrere Gerichtsverfahren, zwei Kartelluntersuchungen – das alles hat sich mehr als gelohnt: dass öffentlich geprüftes Wissen öffentlich nutzbar ist.

Im Silicon Valley investieren selbst direkte Konkurrenten ineinander: Google steckte schon 2015 rund 900 Millionen Dollar in SpaceX und finanziert heute mit Milliarden den KI-Entwickler Anthropic – obwohl dieser mit Googles eigener KI konkurriert. Auch Amazon hat rund acht Milliarden Dollar in Anthropic investiert. Wettbewerb und Zusammenarbeit schliessen sich dort nicht aus. Autistische Monopole dagegen verhindern Innovation und halten die Kosten hoch.

Bessere Rahmenbedingungen beginnen nicht erst in Bundesbern. Sie beginnen bei der Frage, ob wir Wissen und Software als gemeinsame Allmende begreifen – als Open Source und Public Domain, die allen nützt – oder als Festung, die einige wenige schützt.

Das Schweizer Gesundheitswesen krankt an einem zu starren Gärtchen-Diagnose-Denken: mein Gärtchen, dein Gärtchen. Um beim Lernen weiterzukommen, muss man Wissen teilen. Mein Aufruf an Sie: Öffnen Sie Ihre Daten und Ihren Code dort, wo es den Patientinnen und Patienten dient. Setzen Sie auf offene Schnittstellen, Open Source und die Public Domain statt auf Exklusivklauseln. Gerade im Gesundheitswesen gilt: Sharing is Caring – Teilen ist gelebte Fürsorge. Wer heute auf Offenheit setzt, schafft die Rahmenbedingungen für die Innovation von morgen.

ZENO DAVATZ

ywesee GmbH

► In dieser Rubrik äussern Fachleute aus Gesundheit und Life Sciences ihre Meinung zu aktuellen Themen.